

Pupitre Inc.

Constitution de l'entité américaine
et obligations de conformité

Guide opérationnel — société du Delaware constituée via Stripe Atlas, encaissement par Stripe Managed Payments, banque Mercury.

Préparé pour	Jordan Monier
Objet	Pupitre Inc., C-corp Delaware
Situation	Ressortissant belge, résident fiscal marocain
Date	5 septembre 2026
Statut	Document de travail. Les points marqués « à vérifier » doivent être confirmés avant d'être suivis.

RÉSUMÉ

L'essentiel en une page

Tu constitues une C-corp au Delaware via Stripe Atlas. Elle détient la propriété intellectuelle de Pupitre, contracte avec les clients, encaisse par Stripe Managed Payments qui porte la TVA mondiale à ta place, et dépose son argent chez Mercury. Tu ne te verses rien : le chiffre d'affaires est réinvesti en machines et en licences, achetées directement par la société.

Ta nationalité belge et ta résidence marocaine ne sont pas des obstacles. Le numéro de sécurité sociale que Stripe réclame n'est demandé qu'à un représentant américain : déclarer une résidence hors des États-Unis fait basculer le formulaire sur le passeport. C'est exactement ce que fait Atlas, et c'est sa raison d'être.

Les cinq choses à ne pas rater

- **L'élection 83(b), sous trente jours** après l'émission des actions. Aucun remède si le délai passe.
- **La cession d'IP, signée à la constitution**, quand Pupitre ne vaut encore rien.
- **Le formulaire 5472**, joint au 1120 chaque 15 avril. L'omission coûte 25 000 USD.
- **La franchise tax du Delaware au 1^{er} mars**, déclarée par la méthode *Assumed Par Value Capital*, sans quoi l'écran affiche un montant délirant.
- **La consultation Office des Changes à Casablanca**, dès maintenant. C'est le seul point qui peut réellement mal tourner.

Où tu en es

Tu développes, en mode test Stripe. C'est la bonne place : le mode test ne demande ni entité, ni EIN, ni compte bancaire, et toute l'intégration facturation se construit et se vérifie en sandbox. Rien ne t'oblige à constituer la société avant d'avoir un produit prêt à encaisser. Deux choses seulement méritent d'être lancées en parallèle du développement : la vérification du nom, et le rendez-vous chez l'avocat changes.

Le seul point réellement urgent aujourd'hui

Le compte Apple Developer qui notarie les builds macOS de Pupitre est au nom de ta société marocaine. Il devra être remplacé par un compte au nom de Pupitre Inc. avant la première release publique — et cette chaîne, D-U-N-S puis vérification Apple, prend plusieurs semaines après la constitution. À intégrer au calendrier de ta première version signée.

SOMMAIRE

Table des matières

1. La structure retenue	5
1.1 Le schéma	5
1.2 Les décisions et leur justification	5
1.3 Ce que cette structure ne règle pas	5
2. Avant de constituer	7
2.1 Ce que tu peux faire dès maintenant, sans entité	7
2.2 Ce qui doit attendre l'entité	7
2.3 Pièces à réunir	7
3. Phase 1 — Constituer la société	9
3.1 Ce qu'Atlas fait, et ce qu'il ne fait pas	9
3.2 Le parcours, pas à pas	9
3.3 Les champs sensibles	9
3.4 L'élection 83(b) — trente jours, sans recours	10
3.5 La cession de propriété intellectuelle	10
4. Phase 2 — EIN, banque, Stripe	11
4.1 L'EIN sans SSN	11
4.2 Le compte bancaire — Mercury	11
4.3 Le compte Stripe	11
4.4 L'adresse postale américaine	11
5. Phase 3 — L'identité de l'éditeur	13
5.1 Le numéro D-U-N-S	13
5.2 Le compte Apple Developer	13
5.3 Le reste de l'identité	13
6. Phase 4 — Encaisser	14
6.1 Ce que Stripe Managed Payments couvre	14
6.2 L'éligibilité, à confirmer avant le lancement	14
6.3 Points à vérifier au contrat	14
6.4 Une conséquence comptable à trancher la première année	14
7. Le calendrier de conformité	15
7.1 Les échéances annuelles	15

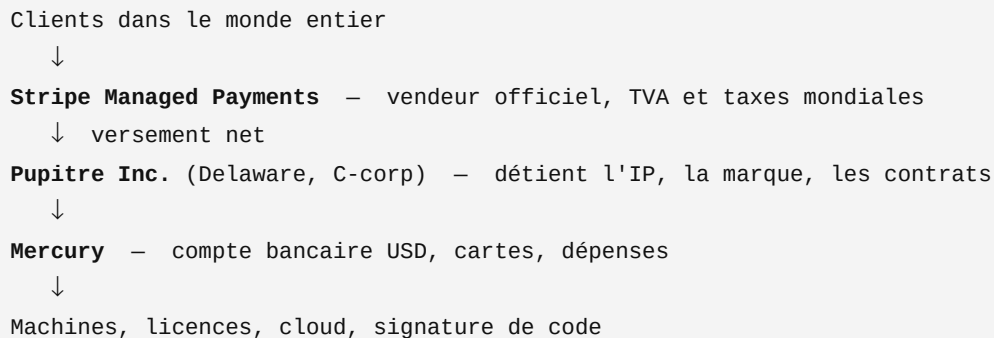
7.2 Le détail de chaque obligation	15
7.3 L'ordre de grandeur des pénalités	16
8. Le volet marocain	17
8.1 Ta situation	17
8.2 Office des Changes — la question à poser	17
8.3 L'établissement stable — le seuil de vigilance	17
8.4 Le montage à activer plus tard	17
9. Les coûts	19
9.1 Constitution, une seule fois	19
9.2 Récurrent annuel	19
10. Les interdits	20
11. Les points à vérifier	21
12. Annexes	22
A. Les professionnels à trouver	22
B. Glossaire	22
C. L'ordre d'exécution	22

SECTION 1

La structure retenue

Ce document décrit la mise en place de **Pupitre Inc.**, société du Delaware, et tout ce qui doit être ouvert, signé, déposé ou déclaré pour qu'elle existe et reste en règle. Il est écrit pour être suivi dans l'ordre, sur plusieurs mois.

1.1 Le schéma



Aucun flux personnel dans la phase actuelle. Le chiffre d'affaires entre dans la société et y est réinvesti. Rien n'est distribué, donc rien n'est imposable à ton niveau personnel, ni au Maroc ni ailleurs.

1.2 Les décisions et leur justification

Décision	Retenu	Pourquoi
Forme juridique	C-corp Delaware	Permet d'accumuler le résultat dans la société. Une LLC unipersonnelle t'aurait attribué le bénéfice personnellement chaque année, imposable au Maroc, même sans distribution.
Constitution	Stripe Atlas	Conçu pour les fondateurs non américains. Obtient l'EIN sans SSN, fournit l'agent enregistré, les documents de cession d'IP et le dépôt 83(b).
Encaissement	Stripe Managed Payments	Merchant of record : aucun enregistrement TVA, aucune déclaration dans aucun pays. Déjà intégré dans le code de Pupitre.
Banque	Mercury	Partenaire Atlas, ouvert aux sociétés américaines détenues par des non-résidents. Compte USD avec numéro de routing, indispensable pour payer l'IRS et le Delaware.
Société marocaine	Hors du montage pour l'instant	À réintroduire plus tard, en prestataire sous contrat, quand le bénéfice accumulé le justifiera (section 8).

1.3 Ce que cette structure ne règle pas

Trois choses restent entièrement à ta charge, et aucune n'est couverte par Atlas ni par Stripe :

- **L'impôt sur les sociétés américain.** Managed Payments déplace la TVA due par le client. Il ne touche pas à l'impôt sur le bénéfice de Pupitre Inc.
- **Les déclarations annuelles.** Delaware, formulaire 1120, formulaire 5472. Section 7.

- **Ta situation marocaine.** Détention de parts étrangères, contrôle des changes, risque d'établissement stable. Section 8.

SECTION 2

Avant de constituer

Tu es en développement, en mode test Stripe. Cette section sépare ce que tu peux faire dès maintenant de ce qui doit attendre l'entité — pour ne pas bloquer le développement, et pour ne pas avoir à refaire des démarches.

2.1 Ce que tu peux faire dès maintenant, sans entité

- **Le mode test Stripe, intégralement.** Un compte Stripe en mode test ne demande ni entité, ni EIN, ni compte bancaire. Toute l'intégration facturation, les webhooks, les abonnements, l'essai de quatorze jours et le portail client se développent et se testent en sandbox.
- **Toute la construction produit.** App desktop, agent, console, site.
- **Vérifier le nom.** Disponibilité de *Pupitre Inc.* au Delaware et absence de conflit de marque, avant de lancer Atlas.
- **Réunir les pièces** listées en 2.3.
- **Prendre rendez-vous** avec le juriste changes à Casablanca (section 8). Le délai d'obtention d'un rendez-vous est souvent plus long que la constitution elle-même.

2.2 Ce qui doit attendre l'entité

Rien de ceci ne peut être ouvert au nom d'une personne physique puis transféré sans friction. Chaque élément transféré après coup coûte du temps et laisse une trace qui affaiblit la position selon laquelle la société américaine détient le produit.

- Le passage du compte Stripe en mode réel.
- Le numéro D-U-N-S, puis le compte Apple Developer Organization.
- Le certificat de signature Windows (Azure Trusted Signing).
- Le transfert du domaine `pupitre.studio` au nom de la société.
- Les comptes fournisseurs payants : Cloudflare, Neon, hébergement, outillage.

Le point à ne pas manquer

Aujourd'hui, le compte Apple Developer qui notarise les builds macOS de Pupitre est au nom de ta société marocaine. Tant que c'est le cas, l'éditeur affiché du logiciel est une société marocaine, ce qui contredit directement le fait que Pupitre Inc. détient le produit. À basculer dès que l'entité existe, et avant la première release publique.

2.3 Pièces à réunir

- Passeport belge en cours de validité, scan couleur pleine page.
- Justificatif de domicile marocain de moins de trois mois, à ton nom.
- Carte de séjour marocaine.
- Une adresse email professionnelle sur ton propre domaine, pas une adresse gratuite : elle sert de point de contact à Atlas, Mercury, Stripe et l'IRS.
- Un numéro de téléphone joignable, y compris depuis les États-Unis.

- La description de l'activité en une phrase, en anglais, **identique partout** : elle est reprise dans les statuts, chez Mercury et dans l'onboarding Stripe. Une incohérence entre les trois déclenche une revue manuelle.

SECTION 3

Phase 1 — Constituer la société

Durée : de quelques jours à quelques semaines, l'EIN étant le facteur limitant.

3.1 Ce qu'Atlas fait, et ce qu'il ne fait pas

Atlas s'en charge	Reste à ta charge
Dépôt des statuts au Delaware	Le choix du nom et la vérification de marque
Obtention de l'EIN sans SSN, en qualité de tiers désigné	La déclaration annuelle 1120 et le formulaire 5472
Agent enregistré au Delaware, première année	Le renouvellement de l'agent les années suivantes
Émission des actions fondateur	La signature effective des documents, dont la cession d'IP
Préparation et dépôt de l'élection 83(b)	Le respect du délai de trente jours
Création du compte Stripe rattaché à l'entité	L'éligibilité à Managed Payments
Rappels pour la franchise tax du Delaware	Le paiement, et le choix de la bonne méthode de calcul

3.2 Le parcours, pas à pas

1. Ouvrir un dossier sur stripe.com/atlas. Coût annoncé : 500 USD.
2. Choisir **C Corporation**, état **Delaware**.
3. Renseigner la dénomination : *Pupitre Inc.* Prévoir deux variantes de repli en cas d'indisponibilité.
4. Renseigner ton identité : nationalité belge, **adresse personnelle au Maroc**, passeport belge comme pièce d'identité.
5. Déclarer que tu n'as pas de numéro de sécurité sociale américain. C'est un cas standard du parcours Atlas, pas une exception.
6. Structure du capital : la configuration par défaut d'Atlas convient à un fondateur unique. Ne pas augmenter le nombre d'actions autorisées sans raison — cela alourdit le calcul de la franchise tax.
7. Signer l'ensemble des documents, **y compris l'accord de cession de propriété intellectuelle**.
8. Autoriser Atlas à déposer le SS-4 pour l'EIN.

3.3 Les champs sensibles

Deux adresses coexistent dans le dossier et ne doivent jamais être confondues :

Champ	Ce qu'il faut mettre
Adresse de la société	L'adresse américaine : agent enregistré du Delaware fourni par Atlas, ou boîte postale commerciale (voir 4.4).
Adresse du représentant	Ton adresse personnelle au Maroc. Jamais une adresse américaine.
Identité du représentant	Passeport belge. Le champ SSN n'est demandé qu'à un représentant américain ; déclarer une résidence hors des États-Unis fait basculer le formulaire sur le passeport.

Interdit absolu

Ne jamais saisir un SSN qui n'est pas le tien, ni une adresse personnelle américaine fictive. Cela passe à l'inscription et saute à la première revue de conformité ou au premier virement important, avec gel des fonds et fermeture du compte. La structure décrite ici est entièrement régulière : elle n'a besoin d'aucune approximation.

3.4 L'élection 83(b) — trente jours, sans recours

L'élection 83(b) doit être postée à l'IRS dans les **trente jours calendaires** qui suivent l'émission de tes actions. Le délai n'est pas prorogeable et l'oubli n'a aucun remède : il n'existe pas de procédure de régularisation.

- Atlas prépare et dépose le formulaire, mais c'est ta signature qui déclenche tout.
- Note la date d'émission des actions dans ton agenda le jour même, avec une alerte à quinze jours.
- Conserve la preuve d'envoi et l'accusé de réception : c'est la seule preuve du dépôt.

Ce que ça protège : sans 83(b), si tes actions sont soumises à une période d'acquisition, tu es imposé au fur et à mesure sur leur valeur d'alors. Avec, tu figes la valeur au jour de l'émission, aujourd'hui quasi nulle.

3.5 La cession de propriété intellectuelle

Signer l'accord de cession d'IP **à la constitution**, pas après. Aujourd'hui, Pupitre n'a aucun chiffre d'affaires et une valeur de marché quasi nulle : la cession est un non-événement fiscal. Dans douze mois, avec des clients et des revenus, ce sera la cession d'un actif incorporel valorisé, imposable au Maroc, avec une valorisation à défendre devant deux administrations.

Ce que l'accord doit couvrir : le code source, la marque et le nom, le domaine, les maquettes et le design, la documentation, et tout travail antérieur relatif au produit.

SECTION 4

Phase 2 — EIN, banque, Stripe

4.1 L'EIN sans SSN

L'EIN est le numéro d'identification fiscale de la société auprès de l'IRS. Il conditionne le compte bancaire, le passage de Stripe en mode réel et toute déclaration.

- Atlas dépose le formulaire SS-4 en qualité de tiers désigné, ce qui permet de l'obtenir **sans SSN**. C'est précisément le blocage qu'Atlas est fait pour lever.
- Délai : de quelques jours à quelques semaines. C'est l'élément le plus long de la constitution, et le seul que tu ne contrôles pas.
- Stripe permet de commencer à encaisser avant l'arrivée de l'EIN, avec une limite de temps. Ne t'installe pas dans cette situation transitoire.
- Conserve la lettre CP 575 de l'IRS : c'est le document original attribuant l'EIN, réclamé ensuite par les banques et certains fournisseurs. Il n'est pas réémis.

4.2 Le compte bancaire — Mercury

1. Ouvrir le dossier depuis le tableau de bord Atlas, qui pré-remplit les informations de la société.
2. Fournir : documents de constitution, lettre EIN, passeport belge, adresse personnelle marocaine.
3. Décrire l'activité dans les mêmes termes que partout ailleurs.
4. Commander les cartes virtuelles. Elles serviront à payer machines, licences, cloud et signature de code directement par la société.

Stripe Treasury n'est pas un compte bancaire

Treasury est une interface de programmation vendue aux plateformes qui veulent offrir des comptes à *leurs propres* utilisateurs. Ce n'est pas un compte d'entreprise, tu n'y auras pas accès et tu n'en as pas l'usage. Il te faut un vrai compte avec un numéro de routing pour payer l'IRS, le Delaware et tes fournisseurs : c'est Mercury.

4.3 Le compte Stripe

- Atlas crée le compte, rattaché à l'entité et à son EIN. Ne crée pas un second compte Stripe à côté.
- Dans le formulaire du représentant : résidence au Maroc, passeport belge, pas de SSN.
- Pupitre Inc. étant une société américaine, le formulaire fiscal qu'elle remet à Stripe est un **W-9**, pas un W-8. Si un jour ta société marocaine facture Pupitre Inc., c'est elle qui fournira un W-8BEN-E.
- Renseigner le libellé qui apparaîtra sur les relevés de carte des clients. Un libellé méconnaissable est la première cause de litige évitable.

4.4 L'adresse postale américaine

L'adresse de l'agent enregistré suffit juridiquement, mais elle n'est pas conçue pour recevoir ton courrier courant. L'IRS et le Delaware écrivent sur papier, et un courrier manqué se transforme en pénalité.

- Prendre une boîte postale commerciale avec une véritable adresse de rue, chez un prestataire qui numérise le courrier entrant.

- Le formulaire **USPS 1583** est obligatoire pour qu'un tiers reçoive ton courrier. Il exige une certification d'identité, réalisable à distance par notaire en ligne, avec deux pièces d'identité.
- Rediriger vers cette adresse : IRS, Delaware, banque, fournisseurs.

SECTION 5

Phase 3 — L'identité de l'éditeur

Cette phase transfère à Pupitre Inc. tout ce qui, publiquement, désigne l'éditeur du logiciel. Elle ne peut commencer qu'une fois l'entité constituée.

5.1 Le numéro D-U-N-S

Le D-U-N-S est un identifiant d'entreprise émis par Dun & Bradstreet. Apple l'exige pour tout compte développeur au nom d'une organisation. **Il ne peut pas être obtenu avant la constitution** : D&B vérifie la dénomination légale, l'adresse et l'immatriculation.

- Passer par le formulaire de demande dédié d'Apple plutôt que par la voie standard de D&B : le délai tombe à environ cinq jours ouvrés au lieu de plusieurs semaines. Gratuit dans les deux cas.
- La dénomination et l'adresse déclarées doivent correspondre **exactement** à celles des statuts du Delaware. Une différence de ponctuation suffit à faire échouer la vérification Apple ensuite.
- Vérifier d'abord si un D-U-N-S existe déjà pour l'entité, avant d'en demander un nouveau.

5.2 Le compte Apple Developer

1. Une fois le D-U-N-S actif, souscrire au programme Apple Developer en type **Organization**, 99 USD par an.
2. Apple vérifie l'existence légale et rappelle en général pour confirmer que le signataire a autorité pour engager la société. En tant que dirigeant unique, c'est toi.
3. Créer les certificats Developer ID Application et Developer ID Installer au nom de la nouvelle organisation.
4. Mettre à jour la chaîne de notarisation macOS du dépôt avec la nouvelle identité et le nouveau Team ID.
5. Conserver l'ancien compte marocain actif jusqu'à ce qu'une release signée par la nouvelle identité soit vérifiée de bout en bout, puis le retirer du pipeline.

5.3 Le reste de l'identité

Élément	Action
Signature Windows	Ouvrir Azure Trusted Signing au nom de Pupitre Inc. La validation d'organisation demande les documents de constitution et prend quelques jours.
Domaine	Transférer <code>pupitre.studio</code> au nom de la société. Garder la confidentialité du <i>whois</i> , mais avec des coordonnées de la société, pas les tiennes.
Marque	Envisager un dépôt USPTO une fois le produit lancé. Non urgent, mais vérifier dès maintenant l'absence de conflit.
Fournisseurs	Cloudflare, Neon, hébergement, outillage : comptes au nom de la société, payés par la carte Mercury. Éviter durablement les avances personnelles.
Mentions légales	Mettre à jour l'éditeur, les CGV et la politique de confidentialité du site avec Pupitre Inc. et son adresse américaine.

SECTION 6

Phase 4 — Encaisser

6.1 Ce que Stripe Managed Payments couvre

Stripe devient le vendeur officiel vis-à-vis de tes clients. Il calcule, collecte, déclare et reverse la TVA et les taxes de vente dans le monde entier, et porte la responsabilité qui va avec.

Ce que ça supprime	Ce que ça ne touche pas
Enregistrement TVA dans l'Union européenne (seuil zéro pour un vendeur non européen)	L'impôt sur les sociétés américain de Pupitre Inc.
TVA et taxes au Royaume-Uni, en Suisse, en Norvège, au Canada, en Australie, au Japon, en Inde et ailleurs	Les déclarations 1120 et 5472
Le nexus de taxe de vente américain, État par État	La franchise tax du Delaware
Les déclarations périodiques dans chaque juridiction	Toute ta situation marocaine

6.2 L'éligibilité, à confirmer avant le lancement

À vérifier tôt

Managed Payments implique que Stripe assume la responsabilité fiscale et le risque de fraude. L'admission est donc plus sélective qu'un compte Stripe ordinaire, et une entité créée depuis quelques semaines sans historique n'est pas un dossier évident. Ta facturation est déjà construite dessus : fais confirmer l'accès avant le lancement, pas après.

Si l'accès est différé ou refusé, le repli est le suivant : Checkout Stripe standard, en retirant l'option `managed_payments`, plus Stripe Tax, plus les enregistrements TVA à mesure que les seuils sont franchis. C'est nettement plus lourd — d'où l'intérêt de le savoir tôt.

6.3 Points à vérifier au contrat

- Le tarif exact et la structure de frais. Ne te fie qu'à ton propre contrat.
- Le transfert effectif de la responsabilité fiscale à Stripe, y compris en cas d'erreur de taxation.
- L'émission de factures conformes avec le numéro de TVA de l'acheteur et l'autoliquidation pour les clients professionnels européens. Tes clients sont des développeurs et de petites équipes : beaucoup voudront déduire.
- La fréquence des versements, la politique de réserve et la devise de versement.
- La politique de remboursement et de litige, qui devient celle de Stripe. Ta propre politique affichée doit s'y conformer.

6.4 Une conséquence comptable à trancher la première année

Avec un vendeur officiel, tu ne reçois pas le chiffre d'affaires brut moins des frais : tu reçois un versement net. La présentation en brut ou en net se décide dès le premier exercice. C'est surtout de la présentation, mais cela détermine le chiffre d'affaires que tu affiches — donc celui que tu annonceras un jour à un investisseur ou à un acquéreur. À fixer avec le comptable au départ, plutôt qu'à retraiter trois exercices plus tard.

SECTION 7

Le calendrier de conformité

Ces échéances sont fixes et ne dépendent ni de ton chiffre d'affaires, ni de ton activité. Une société sans un dollar de revenu doit les respecter à l'identique. Mets-les toutes dans un agenda dédié, avec une alerte à trente jours.

7.1 Les échéances annuelles

Échéance	Obligation	Qui	En cas d'oubli
1^{er} mars	Rapport annuel + franchise tax du Delaware	Toi (Atlas rappelle)	200 USD de pénalité, plus intérêts mensuels, puis perte du statut en règle
15 avril	Déclaration fédérale 1120, avec le formulaire 5472 joint	Le comptable américain	Voir 7.3 — c'est la ligne la plus coûteuse
15 avril	Report possible au 15 octobre via le formulaire 7004	Le comptable	Le report porte sur le dépôt, jamais sur le paiement
15 avril, 15 juin, 15 sept., 15 déc.	Acomptes d'impôt, uniquement si l'impôt annuel attendu dépasse 500 USD	Toi	Intérêts de retard. Sans bénéfice, sans objet
Date anniversaire	Renouvellement de l'agent enregistré	Toi, dès l'année 2	Perte du statut en règle
Date anniversaire	Renouvellement Apple Developer, 99 USD	Toi	Certificats invalidés, builds non notarisables

7.2 Le détail de chaque obligation

Franchise tax du Delaware

Deux méthodes de calcul coexistent, et le choix n'est pas neutre. Avec le nombre d'actions autorisées émis par défaut par Atlas, la méthode dite *Authorized Shares* affiche un montant délirant, de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est un affichage, pas une dette : il faut déclarer selon la méthode *Assumed Par Value Capital*, qui ramène le montant au minimum légal de 400 USD, auxquels s'ajoutent 50 USD de frais de rapport. Environ 450 USD par an. Beaucoup de fondateurs paniquent devant le premier écran ; il suffit de changer de méthode.

Formulaire 1120

La déclaration d'impôt sur les sociétés. Taux fédéral de 21 % sur le bénéfice, c'est-à-dire après déduction des machines, licences, cloud, honoraires, frais bancaires et signature de code. Tant que tu réinvestis tout, le bénéfice imposable reste proche de zéro. La déclaration reste due, y compris à zéro.

Formulaire 5472

Déclaration des transactions avec des parties liées étrangères, obligatoire dès lors qu'un actionnaire étranger détient au moins 25 % du capital. C'est ton cas à 100 %. Il se joint au 1120. **La pénalité pour omission est de 25 000 USD**, indépendamment du chiffre d'affaires. C'est la seule ligne de ce document qui peut coûter plus que tout le reste réuni.

Déclaration des bénéficiaires effectifs

Une règle intérimaire de mars 2025 a exempté les sociétés constituées aux États-Unis de la déclaration au FinCEN, ne la maintenant que pour les entités étrangères enregistrées sur le territoire. Ce dossier a beaucoup bougé : à faire confirmer par le comptable au moment de la constitution.

Taxes de vente américaines

Prises en charge par Stripe Managed Payments tant que ce dispositif est actif. Si tu bascules sur le repli décrit en 6.2, elles redeviennent ton problème, État par État.

7.3 L'ordre de grandeur des pénalités

Manquement	Coût
Omission du formulaire 5472	25 000 USD
Élection 83(b) hors délai	Aucune pénalité directe, mais aucun remède possible
Rapport Delaware en retard	200 USD, plus intérêts mensuels
1120 déposé en retard	Pénalité mensuelle proportionnelle à l'impôt dû, plancher applicable même à zéro
Perte du statut en règle au Delaware	Blocage bancaire, blocage Stripe, impossibilité de contracter

SECTION 8

Le volet marocain

C'est la partie que ni Atlas, ni Stripe, ni un comptable américain ne traiteront. Elle ne disparaît pas parce que la société est américaine.

8.1 Ta situation

Tu es de nationalité belge et résident fiscal au Maroc. Deux conséquences.

- **La Belgique n'a aucune créance sur toi** tant que tu n'y es pas résident : elle impose la résidence, pas la nationalité, contrairement aux États-Unis. Vérifie simplement que ta radiation du registre de la population est faite et propre.
- **Le Maroc t'impose sur tes revenus mondiaux.** Tant que rien n'est distribué, il n'y a rien à imposer chez toi. C'est ce qui rend la phase actuelle simple.

8.2 Office des Changes — la question à poser

Le Maroc encadre les mouvements de capitaux. Détenir des parts d'une société étrangère est en soi l'acte réglementé, **même sans un dirham de dividende**. Le statut d'« investisseur étranger » au sens de la réglementation marocaine désigne un flux *entrant* — celui qui apporte des devises au Maroc — et ne t'autorise pas à investir vers l'extérieur. Le statut pertinent pour toi est celui d'**étranger résident**, auquel la réglementation reconnaît des latitudes que n'a pas un résident de nationalité marocaine. C'est là que ta nationalité belge a une valeur réelle.

La question à poser telle quelle, à un avocat spécialisé changes

« En tant que personne physique de nationalité belge, résidente fiscale au Maroc, quel est le régime applicable à la détention de parts d'une société américaine que je constitue, à la détention du compte bancaire américain de cette société, et à la perception éventuelle de dividendes ou d'honoraires en provenance de celle-ci ? Quelle déclaration ou autorisation préalable de l'Office des Changes est requise ? »

Une demi-journée de consultation à Casablanca. C'est le seul point du montage qui peut réellement mal tourner, et le seul qui s'applique dès aujourd'hui.

8.3 L'établissement stable — le seuil de vigilance

Tu es dirigeant unique et tu travailles depuis le Maroc pour une société américaine. Ce faisceau peut faire regarder ton bureau comme un établissement stable de Pupitre Inc. au Maroc, auquel une part du bénéfice serait rattachable. Le risque est réel mais proportionné : aucune administration ne construit un tel dossier sur une société sans bénéfice.

Ne résous pas ça maintenant. Sache où est le seuil. Tant que Pupitre réinvestit tout et n'accumule pas de trésorerie significative, tu opères simplement. Quand tu approches d'un bénéfice annuel qui compte vraiment pour toi, tu actives le montage décrit ci-dessous — **avant** de franchir le seuil, pas après.

8.4 Le montage à activer plus tard

Pupitre Inc. (Delaware) — IP, contrats clients, marque, banque

↓ contrat de prestation, prix de pleine concurrence

Ta société marocaine — développement, support, exploitation

↓ rémunération

Toi

Ta société marocaine facture Pupitre Inc. en prestation de développement, à un prix de marché documenté. Elle est imposée au Maroc sur sa marge, ce qui est normal : le travail y est réellement effectué. Le résultat résiduel reste dans la C-corp. Les services étant rendus hors des États-Unis, ils sont de source étrangère et ne subissent aucune retenue américaine.

Ce qui rend ce montage tenable n'est pas son élégance mais sa documentation : un contrat écrit et daté, des factures régulières, une méthode de prix expliquée en une page. Sans ces trois éléments, c'est un montage ; avec, c'est une structure ordinaire.

SECTION 9

Les coûts

Ordres de grandeur en dollars américains. Les montants réglementaires (Delaware, Apple) sont fiables ; les honoraires varient selon le prestataire.

9.1 Constitution, une seule fois

Poste	Montant	Note
Stripe Atlas	500	Statuts, EIN, agent enregistré la première année, 83(b), documents
Numéro D-U-N-S	0	Gratuit par le formulaire Apple
Certification USPS 1583	25 – 50	Notaire en ligne
Consultation changes, Maroc	à chiffrer	Une demi-journée. Le poste le plus utile du tableau
Total indicatif	≈ 600 – 900	Hors consultation juridique

9.2 Récurrent annuel

Poste	Montant	Note
Franchise tax + rapport Delaware	≈ 450	Méthode Assumed Par Value Capital
Agent enregistré, dès l'année 2	100 – 350	Selon le prestataire
Adresse postale commerciale	120 – 360	Environ 10 à 30 par mois
Comptable américain, 1120 + 5472	800 – 2 500	Non négociable. Voir la pénalité de 25 000
Apple Developer Organization	99	
Signature Windows	≈ 120	Azure Trusted Signing
Mercury	0	
Total indicatif	≈ 1 700 – 3 900	Hors impôt sur les sociétés

L'impôt sur les sociétés vient s'ajouter, à 21 % du bénéfice. Tant que le chiffre d'affaires est réinvesti en machines et licences, cette ligne reste marginale.

SECTION 10

Les interdits

Tout ce qui précède décrit une structure entièrement régulière. Elle n'a besoin d'aucune approximation, et chacune de celles-ci suffirait à la détruire.

- **Ne jamais déclarer un SSN.** Tu n'en as pas, et le formulaire ne l'exige pas d'un représentant non américain.
- **Ne jamais déclarer une adresse personnelle américaine.** Ton adresse personnelle est marocaine, partout, dans tous les formulaires.
- **Ne jamais laisser passer le délai de trente jours du 83(b).** Aucun remède n'existe.
- **Ne jamais omettre le formulaire 5472.** 25 000 USD.
- **Ne jamais mélanger les dépenses personnelles et celles de la société.** La séparation des patrimoines est ce qui donne son sens à la structure ; l'entretenir dès le premier mois coûte moins cher que de la reconstituer.
- **Ne jamais transférer l'IP après coup.** Elle se cède à la constitution, quand elle ne vaut rien.
- **Ne jamais considérer un compte belge comme une porte de sortie.** Ton imposition suit ta résidence, donc le Maroc, quel que soit le compte d'arrivée, et l'échange automatique d'informations rend le compte visible de ta juridiction de résidence.

SECTION 11

Les points à vérifier

Ce document est fondé sur l'état des règles et des produits connu à sa rédaction. Les lignes ci-dessous sont celles qui bougent, ou qui dépendent de ta situation particulière. À confirmer avant de s'appuyer dessus.

Point	À vérifier auprès de	Quand
Tarif exact et éligibilité de Stripe Managed Payments	Ton contrat Stripe	Avant le lancement
Politique pays de Mercury pour un dirigeant résidant au Maroc	Mercury	Avant la demande
Statut de la déclaration des bénéficiaires effectifs au FinCEN	Comptable américain	À la constitution
Régime de change applicable à ta détention de parts étrangères	Avocat changes, Casablanca	Dès maintenant
Émission de factures TVA conformes pour les clients professionnels européens	Stripe	Avant le lancement
Présentation comptable en brut ou en net	Comptable américain	Premier exercice
Seuil à partir duquel activer le montage à deux étages	Fiscaliste marocain	12 – 18 mois

SECTION 12

Annexes

A. Les professionnels à trouver

Rôle	Pour quoi	Quand
Comptable américain, habitué aux non-résidents	1120, 5472, présentation comptable, statut FinCEN	Avant le premier 15 avril
Avocat changes, Casablanca	Détention de parts étrangères, compte à l'étranger, dividendes	Dès maintenant
Fiscaliste marocain	Établissement stable, seuil d'activation, contrat de prestation	Quand le bénéfice devient significatif

Les deux premiers doivent se parler une fois, au début, sur la question de la substance. Ensuite, c'est de la routine annuelle.

B. Glossaire

Terme	Définition
C-corp	Société de capitaux américaine, imposée en son nom propre à 21 %. Le résultat n'est imposé chez l'actionnaire qu'à la distribution.
EIN	<i>Employer Identification Number</i> . Identifiant fiscal de la société auprès de l'IRS. Obtenable sans SSN.
SSN / ITIN	Numéros d'identification fiscale des personnes physiques. Tu n'as ni l'un ni l'autre, et n'en as pas besoin tant que rien n'est distribué.
D-U-N-S	Identifiant d'entreprise émis par Dun & Bradstreet. Exigé par Apple pour un compte d'organisation.
Merchant of record	Vendeur officiel. Il contracte avec le client final, et porte la TVA et les taxes de vente à sa place.
Franchise tax	Taxe annuelle du Delaware sur l'existence de la société, sans rapport avec le bénéfice.
Élection 83(b)	Option fiscale figeant la valeur des actions du fondateur à leur émission. Trente jours, sans recours.
Formulaire 5472	Déclaration des transactions avec des parties liées étrangères. Obligatoire dès 25 % de détention étrangère.
Établissement stable	Présence d'une entreprise dans un pays suffisante pour que ce pays impose une part de son bénéfice.
Prix de pleine concurrence	Prix qu'auraient pratiqué deux entreprises indépendantes. Référence des transactions entre sociétés liées.

C. L'ordre d'exécution

À suivre de haut en bas. Les phases 1 à 3 s'enchaînent, la colonne de gauche indique ce qui bloque quoi.

#	Action	Prérequis
1	Vérifier la disponibilité du nom au Delaware et l'absence de conflit de marque	—

#	Action	Prérequis
2	Prendre rendez-vous avec l'avocat changes à Casablanca	—
3	Réunir les pièces de la section 2.3	—
4	Constituer via Stripe Atlas, C-corp Delaware	1, 3
5	Signer la cession d'IP	4
6	Déposer l'élection 83(b) — trente jours	4
7	Ouvrir la boîte postale commerciale et certifier le formulaire USPS 1583	4
8	Recevoir l'EIN, archiver la lettre CP 575	4
9	Ouvrir le compte Mercury, commander les cartes	8
10	Passer le compte Stripe en mode réel, fournir le W-9	8, 9
11	Confirmer l'éligibilité à Stripe Managed Payments	10
12	Demander le numéro D-U-N-S par le formulaire Apple	4
13	Souscrire Apple Developer Organization, régénérer les certificats	12
14	Ouvrir Azure Trusted Signing au nom de la société	4
15	Transférer le domaine et les comptes fournisseurs à la société	9
16	Mettre à jour les mentions légales et les CGV du site	4
17	Première release signée par la nouvelle identité, vérifiée de bout en bout	13, 14
18	Engager le comptable américain	8
19	Mettre les échéances de la section 7 dans un agenda dédié	4